

09 · Ação de Desapropriação Indireta + TDC

Frente subsidiária/complementar contra a Prefeitura do Rio (PGM-Rio)

ALTA	Prazo: ~90 dias após Ações 05 e 07	Responsável: Advogado principal + Cescon Barrieu (parecerista TDC opcional)
------	------------------------------------	---

Objetivo

Buscar indenização por eventual desapropriação indireta (afetação do imóvel por atos administrativos sem indenização prévia) e/ou reconhecimento do direito à Transferência do Direito de Construir (TDC · art. 117 da LC 270/2024) como forma de monetizar o potencial construtivo não utilizado.

Contexto

Petição pronta: 02_peticoes/02-Peticao-Desapropriacao-Indireta-TDC.pdf. Baseia-se em: (i) desapropriação indireta se comprovada afetação pública sem indenização (Súmula 119 STJ · prazo prescricional 10 anos após afetação); (ii) TDC como direito subjetivo do proprietário quando o CAM não é aproveitável ou o imóvel é gravado com faixa non aedificandi (LC 270/2024).

É frente **subsidiária** à usucapião (Ação 08): usa-se em concurso ou alternativa, dependendo do que for descoberto no LAI-SEOP (Ação 05).

Se o LAI revelar decreto de utilidade pública, afetação por faixa pública, mudança de zoneamento sem indenização, ou impossibilidade de aproveitamento do CAM 4,0, a via é a desapropriação indireta. Se o CAM for aproveitável mas o titular quiser monetizar sem construir, a via é a TDC.

Checklist operacional

- Concluir a Ação 05 (resposta LAI SEOP) — essencial para caracterizar a afetação.
- Revisar a petição pronta com o advogado principal contratado (Ação 06).
- Instruir a inicial com: (a) escrituras; (b) certidões RGI; (c) resposta LAI; (d) laudo NBR 14.653 (Ação 07) com valor de mercado + VGV potencial; (e) mapas georreferenciados.
- Definir a via: desapropriação indireta OU TDC OU cumulação com pedido subsidiário.
- Ajuizar contra o Município do RJ (Vara de Fazenda Pública competente).
- Se opção TDC: paralelamente apresentar requerimento administrativo à SMU/SMH.

Documentos necessários

Documento	Onde está no dossiê
Petição desapropriação + TDC (pronta)	02_peticoes/02-Peticao-Desapropriacao-Indireta-TDC.pdf
Memorando complementar	02_peticoes/00-Memorando-Complementar.pdf
Resposta LAI SEOP (Ação 05)	03_pecas_administrativas/respostas_lai/
Laudo NBR 14.653 (Ação 07)	01_mapa_e_relatorio/laudo_NBR_14653/

Histórico relevante

Data	Evento
2024	LC 270/2024 reformula regime de TDC (art. 117 aplicável ao mercado imobiliário em geral)

Arquivos referenciados no dossiê

Referência	Localização
Cross-referência Figueira × Silva Vale	04_cross_referencia/cross_referencia_figueira_x_silva_vale.md
Peça administrativa consolidada	03_pecas_administrativas/03-Pecas-Administrativas-e-Extrajudiciais.pdf
Mapa 15 vias	04_cross_referencia/mapa_acoes_silva_vale.md